



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución

Número:

Referencia: EX-2024-140592887-APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2024-140592887-APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17, y 80 de dicha ley.

Que la operación notificada a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA consiste en la adquisición del control exclusivo de los derechos sobre el VEINTE POR CIENTO (20 %) y VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de la producción de hidrocarburos proveniente de SIETE (7) y TRES (3) pads, respectivamente, en la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos sobre el bloque “Bajada del Palo Oeste”, situada en la Provincia DEL NEUQUÉN, por parte de la firma VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U.

Que la adquisición se produce a través de la desinversión de una unión transitoria formada entre la firma VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. (anteriormente denominada VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U.) y la firma TRAFIGURA ARGENTINA S.A. en “Bajada del Palo Oeste”.

Que la presente operación tiene por antecedentes DOS (2) operaciones previas que fueron oportunamente notificadas y analizadas por la citada Comisión Nacional.

Que, el 1° de julio de 2021, las firmas VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. y TRAFIGURA ARGENTINA S.A. suscribieron un acuerdo de inversión conjunta para el desarrollo de SIETE (7) pads de CUATRO (4) pozos cada uno en “Bajada del Palo Oeste”.

Que, mediante este acuerdo, la firma TRAFIGURA ARGENTINA S.A. adquirió derechos sobre el VEINTE POR

CIENTO (20 %) de la producción proveniente de dichos pads, asumiendo el VEINTE POR CIENTO (20 %) del costo de inversión y el pago de regalías e impuestos asociados (la “Conc 1871”).

Que, posteriormente, el 11 de octubre de 2022, ambas empresas celebraron un segundo acuerdo donde la firma TRAFIGURA ARGENTINA S.A adquirió derechos sobre el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de la producción proveniente de TRES (3) nuevos pads, asumiendo el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de los costos correspondientes (la “Conc 1871”).

Que, en ambas operaciones, la firma VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. mantuvo la operación del bloque y el CIEN POR CIENTO (100 %) de titularidad de la concesión “Bajada del Palo Oeste”, conservando, además: (i) los derechos sobre el OCHENTE POR CIENTO (80 %) de la producción de hidrocarburos, en el caso de la Conc. 1810 y (ii) los derechos sobre el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) de la producción de hidrocarburos, en el caso de la Conc. 1871.

Que, con base en los antecedentes expuestos, el 16 de diciembre de 2024, las firmas VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. y TRAFIGURA ARGENTINA S.A. celebraron un acuerdo de desinversión que contempló la transferencia a la firma VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. del VEINTE POR CIENTO (20 %) de los derechos de la firma TRAFIGURA ARGENTINA S.A. sobre los SIETE (7) pads correspondientes a la Conc. 1810, y el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de derechos sobre los tres pads vinculados a la Conc. 1871.

Que, producto de lo anterior, la firma VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. “recuperó” el control total sobre dichos pads.

Que, como resultado de la desinversión, se produce un cambio en la naturaleza del control sobre los pads, pasando de una situación de control conjunto a control exclusivo por parte de la firma VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U.

Que el perfeccionamiento de la transacción se produjo el 16 de diciembre de 2024 y su notificación a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se realizó el 26 de diciembre de 2024, por lo que la notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442.

Que la transacción analizada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de UNIDADES MÓVILES (UM) establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442 —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a la suma de PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (\$ 50.619.000.000), y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en tiempo previo a la operación, el control conjunto sobre los derechos transferidos era ejercido por las firmas VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. y TRAFIGURA ARGENTINA S.A.

Que, como ya se expuso, la operación contempló la transferencia a la firma VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. del VEINTE POR CIENTO (20 %) de los derechos de la firma TRAFIGURA ARGENTINA S.A. sobre los SIETE (7) pads, y el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de derechos otros TRES (3) pads, quien de esta manera recuperó el control total sobre dichos pads.

Que, se trata de un acuerdo de desinversión que implica el cambio en la naturaleza de control de conjunto a exclusivo, no existiendo solapamientos horizontales ni integraciones verticales adicionales a las existentes en el escenario previo a la operación notificada.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

Que, atento a ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 22 de mayo de 2025, IF-2025-54425130-APN-CNDC#MEC, correspondiente a la “CONC. 2012”, en el cual recomienda a esta Secretaría autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo por parte de la firma VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. de los derechos sobre el VEINTE POR CIENTO (20 %) y VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de la producción de hidrocarburos proveniente de SIETE (7) pads y TRES (3) pads, respectivamente, en la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos sobre el bloque “Bajada del Palo Oeste”, situado en la Provincia DEL NEUQUÉN, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada que consiste en la adquisición del control exclusivo por parte de la firma VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. de los derechos sobre el VEINTE POR CIENTO (20 %) y el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de la producción de hidrocarburos proveniente de SIETE (7) pads y TRES (3) pads, respectivamente, en la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos sobre el bloque “Bajada del Palo Oeste”, situado en la Provincia DEL NEUQUÉN, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a publicar el Dictamen de fecha 22 de mayo de 2025, IF-2025-54425130-APN-CNDC#MEC, correspondiente a la “CONC. 2012”, en la página web oficial del citado organismo.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by MARZORATI Esteban
Date: 2025.06.04 17:34:47 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.06.04 17:34:58 -03:00



SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2024-140592887-APN-DR#CNDC del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA, caratulado: “VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2012)”.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) consiste en la adquisición del control exclusivo de los derechos sobre el 20% y 25% de la producción de hidrocarburos proveniente de siete y tres *pads*, respectivamente, en la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos sobre el bloque «*Bajada del Palo Oeste*», situada en la provincia de Neuquén por parte de VISTA ENERGY ARGENTINA SAU (“VISTA”).
2. La adquisición se produce a través de la desinversión de una unión transitoria formada entre VISTA (anteriormente denominada VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U.) y TRAFIGURA ARGENTINA S.A. (“TRAFIGURA”) en «*Bajada del Palo Oeste*».
3. La presente operación tiene por antecedentes dos operaciones previas que fueron oportunamente notificadas y analizadas por esta CNDC.
4. El 1 de julio de 2021, VISTA y TRAFIGURA suscribieron un acuerdo de inversión conjunta para el desarrollo de 7 *pads* de 4 pozos cada uno en «*Bajada del Palo Oeste*». Mediante este acuerdo, TRAFIGURA adquirió derechos sobre el 20% de la producción proveniente de dichos *pads*, asumiendo el 20% del costo de inversión y el pago de regalías e impuestos asociados (la “Conc 1871”).¹
5. Posteriormente, el 11 de octubre de 2022, ambas empresas celebraron un segundo acuerdo donde TRAFIGURA adquirió derechos sobre el 25% de la producción proveniente de 3 nuevos *pads*, asumiendo el 25% de los costos correspondientes (la “Conc 1871”).²
6. En ambas operaciones, VISTA mantuvo la operación del bloque y el 100% de titularidad de la concesión «*Bajada del Palo Oeste*», conservando además: (i) los derechos sobre el 80% de la producción de hidrocarburos, en el caso de la Conc 1810 y (ii) los derechos sobre el 75% de la producción de hidrocarburos, en el caso de la Conc 1871.
7. Con base en los antecedentes expuestos, el 16 de diciembre de 2024, VISTA y TRAFIGURA celebraron un acuerdo de desinversión³ que contempló la transferencia a VISTA del 20% de los derechos de TRAFIGURA sobre los siete *pads* correspondientes a la Conc. 1810, y el 25%

¹ Caratulada “TRAFIGURA ARGENTINA S.A. y VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. S/NOTIFICACIÓN ART 9 LEY N.º 27.442 (CONC. 1810)”, autorizada por Resolución (ex) SC 361/2022, de fecha 11 de abril de 2022.

² Caratulada “TRAFIGURA ARGENTINA S.A. Y VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC.1871)”, autorizada por Resolución (ex) SC 1237/2023, de fecha 10 de agosto de 2023.

³ Agregado mediante IF-2024-140586457-APN-DR#CNDC (orden 6) en su idioma original y su traducción mediante IF-2025-33209213-APN-DTD#JGM (orden 50).

de derechos sobre los tres *pads* vinculados a la Conc 1871. Producto de lo anterior, VISTA “recuperó” el control total sobre dichos *pads*.

8. Como resultado de la desinversión, se produce un cambio en la naturaleza del control sobre los *pads*, pasando de una situación de control conjunto a control exclusivo por parte de VISTA.
9. VISTA es una firma petrolera dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos en la República Argentina, es concesionaria de numerosos bloques de exploración y producción de petróleo y gas en la formación «*Vaca Muerta*» —entre ellos se encuentra el área «*Bajada del Palo Oeste*». Está controlada en última instancia por VISTA ENERGY S.A.B. DE C.V., una sociedad abierta cuyas acciones cotizan en el mercado de valores de México («BMV») y Nueva York («NYSE»).
10. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 16 de diciembre de 2024, y su notificación a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) se realizó el 26 de diciembre de 2024.⁴

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

11. El 26 de diciembre de 2024, VISTA ARGENTINA notificó la operación económica mediante la presentación del Formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.
12. La transacción analizada en apartados precedentes constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. (d), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
13. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442 —monto que, al momento de la notificación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.⁵
14. El 7 de enero de 2025, esta CNDC solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 27.442. El organismo requerido no dio respuesta a la intervención solicitada, por lo que se concluye —por aplicación del artículo citado— que no tiene objeción alguna que formular a la operación notificada.
15. El 18 de enero de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada— y conforme lo dispuesto en el inciso b) del artículo 9.1 de la Resolución 905/2023 (B.O. 18-05-2023), esta CNDC solicitó a la notificante que presentara Formulario F1 (Formulario F0+F1 TAD), asimismo

⁴ Ver presentación agregada mediante IF-2024-140585402-APN-DR#CNDC realizada el 23 de diciembre de 2024 – fuera del horario de mesa de entradas de esta CNDC - (Formulario F0, orden 3)

⁵ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “*A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web*”. El 23 de enero de 2024, la Secretaría de Comercio dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

formuló observaciones, comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado. El requerimiento fue notificado el 20 de enero de 2025.

16. El 31 de marzo de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F0+F1 acompañado.
17. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 31 de marzo de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

18. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo por parte de VISTA de los derechos sobre el 20% y 25% de la producción de hidrocarburos proveniente de siete *pads* y tres *pads*, respectivamente, en la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos sobre el área «*Bajada del Palo Oeste*», situada en la provincia de Neuquén.
19. Cabe destacar que, en tiempo previo a la operación, el control conjunto sobre los derechos transferidos era ejercido por VISTA y TRAFIGURA.
20. La operación contempló la transferencia a VISTA del 20% de los derechos de TRAFIGURA sobre los siete *pads*, y el 25% de derechos otros tres *pads*, quien de esta manera recuperó el control total sobre dichos *pads*.
21. En este sentido, se trata de un acuerdo de desinversión que implica el cambio en la naturaleza de control de conjunto a exclusivo, no existiendo solapamientos horizontales ni integraciones verticales adicionales a las existentes en el escenario previo a la operación notificada.
22. En función de lo expuesto esta CNDC considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

III.2. Cláusulas de restricciones a la competencia

23. Esta CNDC no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante

IV CONCLUSIONES

24. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
25. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO autorizar la operación notificada que consiste en la adquisición del control exclusivo por parte de *VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U.* de los derechos sobre el 20% y 25% de la producción de hidrocarburos proveniente de siete *pads* y tres *pads*, respectivamente, en la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos sobre el bloque «*Bajada del Palo Oeste*», situado en la provincia de Neuquén, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. (a), de la Ley 27.442.
26. Elévese el presente dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número:

Referencia: CONC. 2012 - Dictamen - Autoriza Art.14 a) Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.05.21 17:45:29 -03:00

Digitally signed by Maria Paula Molina
Date: 2025.05.21 20:24:30 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2025.05.21 20:50:28 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.05.22 10:07:21 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.05.22 10:07:24 -03:00